

Dê-se ciência.

Publique-se e Cumpra-se.

Polícia Civil, em São Luís/MA, aos 28 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA NETO

Delegado-Geral de Polícia Civil

PORTARIA Nº 114, DE 28 DE JANEIRO DE 2025.

Dispõe sobre a regulamentação do uso de Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPAS), no âmbito da Polícia Civil do Estado do Maranhão, integrante da Estrutura da Secretaria de Estado da Segurança Pública.

O DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 8º da Lei nº 8.508, de 27 de novembro de 2006, Estatuto da Polícia Civil do Estado do Maranhão;

CONSIDERANDO que o uso de tecnologia no combate ao crime e à criminalidade requer preparação e capacitação adequadas por parte dos operadores;

CONSIDERANDO o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil Especial (RBAC-E) nº 94, de 2 de maio de 2017, que estabelece os requisitos gerais para aeronaves não tripuladas de uso civil;

CONSIDERANDO o disposto no Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/1986), especialmente quanto às infrações e providências administrativas previstas;

CONSIDERANDO a regulamentação do Comando da Aeronáutica MCA 56-5, publicada na Portaria Decea nº 929/DNOR8 de 15 de maio de 2023, que trata das disposições e procedimentos acerca do uso de “Aeronaves Não Tripuladas para uso exclusivo em Operações Aéreas Especiais” em proveito das Forças de Segurança Pública;

CONSIDERANDO a necessidade de garantir que o uso de Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPAS) seja realizado em conformidade com as normativas vigentes, assegurando a segurança e a legalidade nas investigações criminais;

R E S O L V E:

Art. 1º. Regulamentar, no âmbito da Polícia Civil do Estado do Maranhão, o uso de Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPAS ou DRONES) para fins de investigação criminal, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela legislação aeroportuária e pelos órgãos competentes.

Art. 2º. O uso de RPAS na Polícia Civil do Estado do Maranhão terá como objetivos principais:

- I - Levantar informações para auxiliar na persecução penal e na elucidação de crimes;
- II - Aperfeiçoar o planejamento operacional das ações policiais;
- III - Apoiar operações policiais garantindo maior segurança aos envolvidos.

Art. 3º. As unidades da Polícia Civil que necessitarem utilizar RPAS em suas atividades deverão:

I - Observar as normativas estipuladas pelos órgãos reguladores, incluindo o cadastro obrigatório dos pilotos no sistema SARPAS/DECEA e das aeronaves no sistema SISANT/ANAC;

II - Atender às instruções do Núcleo de Gestão de RPAS e de outros órgãos correlatos.

Art. 4º. Apenas aeronaves devidamente cadastradas nos órgãos competentes e vinculadas ao acervo patrimonial da Polícia Civil poderão ser utilizadas em operações policiais.

Art. 5º. O uso de RPAS deverá ser realizado por policiais civis habilitados pela Academia de Polícia Civil do Maranhão ou outro órgão congênere, conforme padrões estabelecidos pela legislação vigente.

Art. 6º. Fica criado, no âmbito da Delegacia Geral Operacional (DGO) da Polícia Civil do Maranhão, o Núcleo de Gestão de RPAS, composto por servidores policiais civis indicados pelo Delegado Geral, em Portaria própria, devidamente credenciados e capacitados, com as seguintes atribuições:

- I - Gerenciar o uso de RPAS no âmbito da Polícia Civil;
- II - Realizar o registro e controle das aeronaves patrimoniais;
- III - Fornecer informações necessárias aos órgãos de fiscalização;
- IV - Planejar e promover a capacitação de operadores de RPAS;
- V - Garantir a manutenção e segurança do acervo de RPAS.
- VI - Elaborar, gerir, orientar e fiscalizar o cumprimento do Procedimento Operacional Padrão (POP) para os operadores de RPAS no âmbito da Polícia Civil do Maranhão.
- VII - Buscar constante relacionamento com demais órgãos e instituições com o objeto de intercâmbio de informações quanto às boas práticas, normatização e demais assuntos voltados a ferramenta.

Parágrafo único: Os policiais civis indicados para compor o Núcleo de Gestão de RPAS continuarão lotados em suas respectivas unidades de origem.

Art. 7º. As unidades que possuírem DRONES em sua carga deverão realizar o cadastramento do equipamento e dos operadores junto ao Núcleo de Gestão de ARP em até 30 (trinta) dias a contar da publicação desta Portaria.

Art. 8º. As unidades policiais que necessitarem acionar RPAS em operação policial deverão solicitar à Delegacia Geral Operacional, que irá acionar o Núcleo de Gestão de RPAS, a fim de prover o suporte necessário.

Parágrafo único: O acionamento deverá ser feito, preferencialmente, com uma antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

Art. 9º. As operações realizadas com RPAS deverão observar rigorosamente as normativas legais, adotando medidas internas de prevenção para garantir a segurança da população, animais e propriedades no solo, conforme previsto no item 3.7 da MCA 56-5.

Art. 10º. As operações não autorizadas ou executadas fora das normativas vigentes sujeitará os pilotos remotos e os demais servidores envolvidos, às medidas administrativas, cíveis e penais cabíveis.

Art. 11º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

São Luís/MA, Gabinete do Delegado Geral.

MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA NETO
DELEGADO GERAL